宾阳县露圩“12·28”一般道路交通事故调查报告

发布时间：2024-05-23 09:45 来源： 宾阳县应急管理局

2023年12月28日08时50分许，广西超大运输集团宾阳有限公司一辆营运大型普通客车（车牌为桂AG***6）途经039县道3公里+550圩镇小宋村路段)处时，发生一起道路交通事故，造成一人死亡一人受伤，及两车不同程度损坏。事故发生后，县人民政府副县长、公宏，县公安局、县应急管理局、县交通运输局、露圩镇人民政府等单位负责同志先后到达现场统筹、协调、指挥事故处置、伤者救治处置等工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号人民共和国道路运输条例》的有关规定，宾阳县人民政府成立了由县人民政府办公室、县应急管理局、县公安局交管大队、县司法局、县交通运输局、县总工会、露圩镇人民政府等部门有关人员组成的宾阳县露圩“12·28”一般道路交通事故调查组，全面负责事（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定和笔录询问明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理以及事故措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2023年12月28日8点50分许，陈增明驾驶桂AG***6号大型普通客车沿宾阳县039县道由甘棠镇方向往露圩镇方向行驶，至039县道3（宾阳县露圩镇小宋村路段）处时，在超越同向前方由陈洪沼驾驶无号牌电动三轮车（搭载：施玉清）的过程中，两车发生碰撞，造场死亡、陈洪沼受伤及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故现场及应急救援处置情况

2023年12月28日9点20分，县公安局交管大队对现场交通进行管制并现场勘查。9时22分，医疗人员赶到事故现场立即对受伤人员进到事故报告后，县人民政府副县长、公安局局长陈宏，县公安局、县应急管理局、县交通运输局、露圩镇人民政府等单位负责同志先

指导协调事故现场救援处置和部署伤员救治、善后等工作。经医疗单位确认，施玉清经现场抢救无效死亡。至11时35分，事故现场救作结束，事发路段恢复交通。

（三）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人遇难1人受伤，两车不同程度损坏。截止2024年3月6日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》1986）等标准统计，核定事故造成直接经济损失为40.00万元。

二、事故有关情况

（一）事故车辆基本情况

1、桂AG***6大型普通客车，登记车辆所有人：广西超大运输集团宾阳有限公司，登记在址：广西壮族自治区南宁市宾阳县城北大转盘检验有限期止:2024年05月。该车投保保险公司：北部湾财产保险股份有限公司。

2、无号牌正三轮轻便摩托车，车主：陈洪沼，该车未登记注册。

（二）事故当事人情况

1、陈增明，男，37岁，户籍所在地及现住地址：广西宾阳县古辣镇，准驾车型:A1，交通方式：驾驶桂AG***6号大型普通客车。

2、陈洪沼，男，68岁，户籍所在地及现住地址：广西宾阳县甘棠镇，未取得机动车驾驶证，交通方式：驾驶无号牌正三轮轻便摩托车

3.施玉清，女，67岁，户籍所在地及生前现住地址：广西宾阳县甘棠镇，交通方式：乘坐陈洪沼驾驶的无号牌正三轮轻便摩托车。

（三）事故道路情况

事故现场位于宾阳县039县道3公里+500米(宾阳县露圩镇小宋村路段)处，现场县道呈南北走向，南往甘棠镇方向，北往露圩镇方向，为农田。现场道路路面施划有中央单黄色虚线，现场路段无交通标志牌。经查，该路段限速30km/h。现场道路有效路面总宽为600路为水泥路面，路面完好平直且干燥，事发时为白天，视线良好。

（四）车速情况

1、经广东华亿司法鉴定所检测，桂AG***6号大型普通客车事发时的车速约为36km/h。事发路段限速30km/h，该车为超速驾驶状态

2、经广东华亿司法鉴定所检测，无号牌正三轮轻便摩托车事发时的车速无法计算。

（五）事故有关企业情况

广西超大运输集团宾阳有限公司成立于2008年12月15日，注册地位于宾阳县城北大转盘处，法定代表人为赖瑞才。经营范围包括许可
旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
品经营（仅销售预包装食品）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；机动车充电销售；集中式快速充电站；旅客票务
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（六）其他有关情况

1．经广东华亿司法鉴定所检测，桂AG***6号大型普通客车的制动系、行驶系、转向系、照明及信号装置均未检见有不符合相关规
形。

2．经广东华亿司法鉴定所检测，无号牌电动三轮车属于机动车中的正三轮轻便摩托车。无号牌正三轮轻便摩托车制动系、行驶系、转
及信号装置均未检见有不符合相关规定要求的情形。

3．驾驶员人体血液乙醇含量检测情况。经广西正廉司法鉴定中心检测，陈增明、陈洪沼血液样品中均未检出乙醇。

（七）道路交通事故认定情况

1、陈增明的交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条第一款[1]、第四十七条[2]之规定，过错严重，
所起作用较大，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项[3]之规定，陈增明应承担此事故的主要责任。

[1]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条第一款 机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度。
标志、标线的道路上，机动车不得超过下列最高行驶速度：(一)没有道路中心线的道路，城市道路为每小时30公里，公路为每小时40公

[2]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十七条 机动车超车时，应当提前开启左转向灯、变换使用远、近光灯或者鸣
有道路中心线或者同方向只有1条机动车道的道路上，前车遇后车发出超车信号时，在条件许可的情况下，应当降低速度、靠右让路。
确认有充足的安全距离后，从前车的左侧超越，在与被超车辆拉开必要的安全距离后，开启右转向灯，驶回原车道。

[3]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项 公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所
及过错的严重程度，确定当事人的责任。（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作
的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。

2、陈洪沼的交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款[4]、第五十条第一款[5]、第五十一条[6]之规定。这
此事故中所起作用较小，是引发事故的次要原因。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)[3]项之规定，陈洪沼应
的次要责任。

3、施玉清无事故责任。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因。陈增明驾驶机动车行经事发路段时未按照操作规范，超速行驶，在不具备安全的情况下强行超车，未能做到安明驾驶，导致事故发生。

（二）事故间接原因。陈洪沼无机动车驾驶证驾驶机动车载人、未按规定戴安全头盔等违法行为加重了事故伤亡后果。

（三）事故性质。经调查认定，宾阳县露圩“12·28”一般道路交通事故是一起因驾驶员安全意识不足，违反交通法律法规，超速行驶而导致的生产安全责任事故。

四、有关责任单位和个人存在的问题

（一）广西超大运输集团宾阳有限公司。未有效落实道路运输车辆动态监控主体责任。违反《道路运输车辆动态监督管理办法》第二款[7]，未有效执行道路运输车辆动态监管制度，未及时有效纠正、制止驾驶员的违规行为。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款 驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十条第一款 禁止货运机动车载客。

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条 机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘按规定戴安全头盔。

[7]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条第一款 监控人员应当实时分析、处理车辆行驶动态信息，及时提醒驾驶员纠正疲劳驾驶等违法行为，并记录存档至动态监控台账；对经提醒仍然继续违法驾驶的驾驶员，应当及时向企业安全管理机构报告，安全管当立即采取措施制止；对拒不执行制止措施仍然继续违法驾驶的，道路运输企业应当及时报告公安机关交通管理部门，并在事后解聘驾

（二）唐贤烽。广西超大运输集团宾阳有限公司安全科科长，负责该公司安全生产制度落实等工作；未有效执行道路运输车辆动态监及时有效纠正、制止驾驶员的违规行为。

五、调查发现的其他问题

（一）县交通运输局。安全生产监管执法工作偏软。交通运输行业安全生产执法处罚偏少，安全生产领域执法没有形成常态化，执够，未有效督促道路运输企业压实企业主体责任。

（二）县公安局交通管理大队。组织开展路面管控工作不到位，对辖区内违法驾驶机动车违法载人查处不严。

（三）露圩镇人民政府。道路交通安全宣传力度不够，未能全面提高群众的道路交通安全防范意识。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规的规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：

（一）陈增明。广西超大运输集团宾阳有限公司桂AG***6号大型普通客车驾驶员，对事故发生负主要责任。建议由宾阳县公安局交通有关规定处理，广西超大运输集团宾阳有限公司按照本公司规定处理。

（二）陈洪沼。无号牌正三轮轻便摩托车驾驶员，对事故发生负次要责任。建议由宾阳县公安局交通管理大队按有关规定处理。

（三）唐贤烽。广西超大运输集团宾阳有限公司安全科科长，负责该公司安全生产制度落实等工作。未有效执行道路运输车辆动态监及时有效纠正、制止驾驶员的违规行为。建议由广西超大运输集团宾阳有限公司按照公司的有关规定处理。

（四）广西超大运输集团宾阳有限公司。未有效执行道路运输车辆动态监管制度、未及时有效纠正和制止驾驶员的违规行为。违反了共和国安全生产法》第四十一条第二款[8]的有关规定，建议由宾阳县交通运输局依法依规进行处理。

七、事故防范措施建议

宾阳县露圩“12·28”一般道路交通事故暴露出了驾驶人员违章操作，生产经营单位安全生产隐患排查不力等问题。针对事故暴露出来牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”方针，进一步细化工作措施，切实加强企业安全生产主体责任和有关行业部门监管责任防范类似事故再次发生，特提出以下工作建议：

（一）进一步落实好企业安全生产主体责任。广西超大运输集团宾阳有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，落实好企业主体责任员的驾驶进行有效动态监管，进一步将公司安全生产隐患排查制度落到实处，切实有效纠正违章行为，消除安全隐患。

（二）交通运输部门。要加大对运输行业领域的企业监管，督促指导企业完善各项管理制度，进一步将管理制度有效落实到位，全面安全生产主体责任。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

（三）公安交通管理部门。要加强对公路交通安全管理。从严抓好农村道路安全治理，加大对违法驾驶机动车、违法载人等违法行度。

（四）属地镇政府。要按照“属地管理”的原则，协助部门对道路运输行业的监督管理，督促道路运输企业落实主体安全责任。要加普法工作，开展道路交通安全进社区、进学校、进机关、进农村、进家庭的“五进”宣传活动，组织道路交通法律法规培训，提高全识。

打印　分享：

主办：宾阳县人民政府办公室　技术管理：宾阳县科学技术和数据局　运营管理：中共宾阳县委员会宣传部
办公地址：广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇金城路70号　政务网电话：0771-8258932　网警备案号45012302000001
桂公网安备 45012602000028号　桂ICP备19002913号-1　政府网站标识码：4501260001